

РЕШЕНИЕ № 865

от 13 декември 2024 година

**ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ
БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА
ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – ТВЪРДИ ГОРИВА – КАФЯВИ
ВЪГЛИЩА, ОТ УЧАСТЪК „СТАРА ТЕВА“ НА НАХОДИЩЕ
„ПЕРНИШКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН“, РАЗПОЛОЖЕН НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК,
НА „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД - ГР. ПЕРНИК**

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства (ред. „ДВ“, бр. 98 от 2018 г.), чл. 515 във връзка чл. 510 от Гражданския процесуален кодекс и във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства (ред. „ДВ“, бр. 98 от 2018 г.) и § 88 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет - експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – твърди горива – кафяви въглища, представляващи изключителна държавна собственост, от участък „Стара Тева“ на находище „Пернишки въглищен басейн“, разположен на територията на община Перник, област Перник, описан в Акт за изключителна държавна

собственост № 1721 от 22 април 2021 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 441,1 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 4 в Координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални, съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. Участък „Стара Тева“ на находище „Пернишки въглищен басейн“ с площ 269,3 дка, индивидуализиран с координати на точки от № 1 до № 20 в Координатна система „БГС 2005, тип на координатите: кадастрални, съгласно специализирана карта и координатен регистър, неразделна част от концесионния договор.

2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

3. Определя срок на концесията 10 години. Началният срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата, на която са изпълнени едновременно следните условия:

4.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземни богатства от находището или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

4.2. Предоставяне на банковата гаранция по т. 9.1.1.

4.3. След провеждане на допълнително хидрогеолошко проучване и анализи, които да доказват по категоричен и недвусмислен начин, че няма възможност добивните дейности да окажат негативно въздействие и да доведат пряко или косвено до:

4.3.1. влошаване на качеството, безопасността и количеството на подземните води, добивани за питейно-битово водоснабдяване на населените места в региона;

4.3.2. увреждане или възпрепятстване дейността на водовземните съоръжения, използвани за питейно-битово водоснабдяване;

4.3.3. нарушаване на режимите на забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост в учредените санитарно-охранителни зони (СОЗ).

4.4. При условие че при проучването се установят водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без учредена СОЗ, да се извърши допълнително проучване и от концесионната площ да се изключат териториите, които са необходими за опазване на водите от замърсяване, в радиус, не по-малък от един км около водовземните съоръжения.

5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител на инвестиционно предложение по смисъла на Закона за опазване на околната среда.

6. Определя пряко за концесионер „Мин индъстри“ ЕООД, гр. Перник – приобретател на Удостоверение за търговско откритие № 0471 от 6 август 2013 г., издадено от министъра на икономиката и енергетиката.

7. Концесията да се осъществява при следните условия:

7.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след:

7.1.1. съгласуване и/или одобряване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 8.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията в решението по т. 4.1. Решението е приложение - неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1;

7.1.2. съгласуване на цялостния работен проект за добив и първична преработка и на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи с Агенция „Пътна инфраструктура“ и въз основа на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.

7.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските

земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

7.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

7.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

7.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

7.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и съоръжения за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и да спазва мерките за подобряване състоянието на водите и забраните и ограниченията в действащия План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Западнобеломорски район;

7.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

7.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

7.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;

7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

7.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

7.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

7.6. Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението ѝ при условията и по реда на действащото законодателство.

7.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между миннодобивния обект и местните и/или републиканските пътища.

7.8. Да провежда периодичен мониторинг, съгласуван с Регионална здравна инспекция – Перник, и с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на водите, добивани от засегнатите водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

8. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

8.1. Основни права на концесионера:

8.1.1. да добива подземни богатства – твърди горива – кафяви въглища, в границите на находището по т. 1;

8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – твърди горива – кафяви въглища;

8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

8.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на участък „Стара Тева“ на находище „Пернишки въглищен басейн“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

8.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

8.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

8.2. Основни задължения на концесионера:

8.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

8.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват с решението и с концесионния договор;

8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;

8.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

8.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

8.2.2. да внася дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

8.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване от министъра на енергетиката, при необходимост - и на други компетентни държавни органи, в срокове, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; неразделна част от проекта са теренно-ситуационен план на концесионната площ в подходящ мащаб с нанесени път II-63 и принадлежащото му пътно съоръжение с отстояния до границите на запасите на находището; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

8.2.3.2. изменения и/или допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Перник, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването от министъра на енергетиката на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка;

8.2.3.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

8.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 8.2.3.3;

8.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон

територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

8.2.6. да представя при условия, по ред, и в срокове, определени с концесионния договор:

8.2.6.1. шестмесечни отчети за действително добитите и продадени количества кафяви въглища, приходи и разходи за съответния период по оперативни данни;

8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

8.2.7. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

8.2.8. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

8.2.9. да уведоми Областно пътно управление – Перник, (с копие до АПИ - София) преди започване на добива на подземното богатство по т. 1, за осъществяване на контрол по компетентност;

8.2.10. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите зони, както и да не нанася повреди и да не допуска унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

8.2.11. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 3 от Закона за пътищата и при неспазени изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата концесионерът извършва рекултивация на нарушените терени;

8.2.12. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

8.2.13. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;

8.2.14. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

8.3. Основни права на концедента:

8.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

8.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 8.2.6;

8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

8.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2;

8.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от

задълженията по това решение и/или по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

8.4. Основни задължения на концедента:

8.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

8.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

8.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера.

9. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията:

9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 145 152 лв. и се предоставя не по-късно от 14 дни след датата на изпълнение на условието по т. 4.1;

9.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на дължимото концесионно плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от 145 152 лв., и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;

9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2 следва да са валидни до последния ден на февруари на следващата година;

9.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 9.1.1 или 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.

9.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по

ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

10. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

10.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

10.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

10.3. Концесионното плащане се определя съгласно Приложение № 2 към чл. 9 от Наредбата за принципите и Методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

10.4. Размерът на концесионното плащане за добив на твърди горива се определя като процент от общия приход от дейността, свързана с обекта на концесия, чрез скала на R-фактор. R-факторът се определя за всеки отчетен период.

10.5. Размерът на концесионното плащане се променя с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

10.6. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Перник част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС.

10.7. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на енергетиката:

11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Мин индъстри“ ЕООД - гр. Перник, в срок до 6 месеца от влизане в сила на решението за предоставяне на концесия.

11.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

12. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Димитър Главчев

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

**НА ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ НА УЧАСТЪК „СТАРА ТЕВА“
НА НАХОДИЩЕ „ПЕРНИШКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН“ В КООРДИНАТНА СИСТЕМА
„БГС 2005“, ТИП НА КООРДИНАТИТЕ: КАДАСТРАЛНИ**

№	X	Y
1.	4722761,4	299168,0
2.	4723722,4	299541,7
3.	4723618,0	300044,3
4.	4722761,0	299588,1